

유 산 기 부 약 정 서

LEGACY_GIFT

아래 “1. 당사자”에 기재된 기부자(이하 “기부자”라 한다)와 수혜 기관(이하 “기관”이라 한다)은, 기부자의 유산기부 의사에 관하여 다음과 같이 약정을 체결한다.

1. 당사자

기부자 성명	
수혜 기관명	
기관 대표자	

2. 약정 내용

기부 대상 재산	
효력이 발생하는 조건	

3. 약정 사항

제1조(목적) 본 약정은 기부자의 유산기부 의사와 그 내용을 확인하여 기관과 공유하고, 장래에 기부자의 뜻이 존중될 수 있도록 함을 목적으로 한다.

제2조(고지 사항) 기부자는 본 약정을 체결하기에 앞서 다음 사항을 확인하였다.

※ 필수 고지

유류분에 관한 고지. 본 약정이 상속인의 유류분을 침해할 가능성이 있습니다.

유류분은 「민법」에 따라 일정 범위의 상속인에게 보장되는 상속재산의 일부입니다. 유산기부의 규모, 상속재산의 구성, 상속인의 범위에 따라 상속인이 유류분의 반환을 청구할 수 있으며, 이 경우 본 약정의 이행 범위가 제한될 수 있습니다. 기관은 유류분의 해당 여부나 그 금액을 산정하지 않으며, 본 약정서에도 이를 기재하지 않습니다.

전문가 상담 권고. 기부자께서는 본 약정을 체결하기 전에 변호사·세무사 등 전문가의 상담을 받으실 것을 권고합니다. 특히 상속인의 범위, 재산의 구성과 규모, 유언의 방식, 상속세 및 증여세에 관한 사항은 반드시 전문가의 확인을 받으시기 바랍니다. 본 약정만으로 법적 결과가 확정되지 않습니다.

제3조(기부 대상 재산) 기부 대상 재산은 위 “2. 약정 내용”에 기재된 바에 따른다. 기부자는 언제든지 그 범위를 변경할 수 있다.

제4조(법적 성격)

① 본 약정은 기부자의 의사를 확인하고 기록하기 위한 것이며, 「민법」 제1060조 및 제1065조 이하가 정하는 유언의 방식을 갖춘 유언이 아니다.

② 따라서 본 약정만으로는 유언으로서의 법적 효력이 발생하지 아니한다. 재산의 사후 처분에 관하여 법적 효력을 갖추기 위해서는 관계 법령이 정한 방식에 따른 별도의 유언 또는 그 밖의 법률행위가 필요하다.

제5조(효력의 발생) 본 약정에 따른 기부는 위 “2. 약정 내용”에 기재된 조건이 성취된 때에 그 이행 절차가 개시된다. 이행의 범위는 상속이 개시되는 시점의 재산 상황, 상속인의 구성 및 관계 법령에 따라 달라질 수 있다.

제6조(유류분 청구에 대한 기관의 태도) 상속인이 유류분의 반환을 청구하는 경우, 기관은 관계 법령에 따라 성실히 협의하며 기부자의 상속인에 대하여 본 약정을 이유로 어떠한 권리도 주장하지 아니한다.

제7조(변경 및 철회) 기부자는 효력이 발생하는 조건이 성취되기 전까지 언제든지 아무런 제약 없이 본 약정을 변경하거나 철회할 수 있다. 변경·철회의 의사는 서면 또는 전자문서로 기관에 통지함으로써 효력이 생긴다.

제8조(기부 재산의 사용) 기관은 기부된 재산을 기부자의 뜻에 따라 사용하며, 그 사용 내역을 관계 법령 및 기관의 회계 기준에 따라 관리·공개한다.

제9조(개인정보) 본 약정과 관련한 개인정보의 수집·이용에 관한 사항은 별도의 「개인정보 수집·이용 동의서」에서 정한 바에 따른다.

제10조(통지 및 분쟁의 해결)

① 본 약정에 따른 통지는 당사자가 알린 연락처로 하며, 전자문서 또는 전자적 방법에 의한 통지도 서면에 의한 통지와 같은 효력을 가진다.

② 당사자는 신의에 좇아 성실히 본 약정을 이행한다.

③ 본 약정에 정하지 아니한 사항이나 해석에 다툼이 있는 사항은 당사자가 협의하여 정하며, 협의가 이루어지지 아니하여 소송이 필요한 경우 그 관할은 「민사소송법」이 정하는 바에 따른다.

본 약정의 성립을 증명하기 위하여 본 약정서를 전자문서로 작성하고, 기부자는 전자서명을, 기관은 기명날인을 하여 각자 보관한다.

기부자

기관

(직인)

본 문서의 체결일은 전자서명 이력에 기록된 서명 일시로 한다.